

시 정 사 항

1. 제 목 : 리노베이션 공사 정산업무 등 처리 부적정

2. 관계기관 : !!병원

3. 내 용 : !!병원에서는 기존병동 리노베이션 공사 건축공종을 '14.11.11. △△건설 주식회사 및 주식회사 ●●●토건과 공동 계약체결하여 '15.11.11. 공사를 완료하고 사회보험료 정산 등을 거쳐 최종 정산금액 7,424백만 원을 지급하였습니다.

가. 사회보험료 정산업무 불합리

「공사계약일반조건」 제40조의2에는 국민건강보험료 및 국민연금보험료를 사후정산 하기로 한 계약에 대하여는 회계예규 「정부입찰·계약 집행기준」에 따라 대가지급시 정산하도록 되어 있습니다.

그리고 「정부입찰·계약 집행기준」 제94조제3항에는 사업자 부담분의 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료 납입 확인서의 금액을 정산하되, 일용근로자는 해당 사업장단위로 기재된 납입확인서의 금액으로 정산하도록 되어 있고, 생산직 상용근로자(직접 노무비 대상에 한함)는 소속회사에서 납부한 납입확인서를 기준으로 현장인 명부 등을 확인하여 해당 사업장 계약기간 대비 실제로 투입된 일자를 계산(현장명부 등 발주기관이나 감리가 확인한 서류에 의함)하여 일할 정산하도록 되어 있습니다.

한편 회계예규 「예정가격 작성기준」 별표2-1에는 공사원가계산시 간접노무비(현장관리 인건비) 대상으로 볼 수 있는 배치 인원으로 현장소장, 현장사무원(총무, 경리, 급사 등), 기획·설계부문 종사자, 노무관리원, 자재·구매관리원, 공구담당원, 시험관리원, 교육·산재담당원, 복지후생부문종사자, 경비원, 청소원 등을 들고 있습니다.

그러므로 리노베이션 공사 관리자가 계약업체와 사회보험료 정산업무를 처리할 때에는 일용근로자는 해당 사업장단위로 기재된 납입확인서를 기준으로 정산

하고, 생산직 상용근로자는 「예정가격 작성기준」 등을 참고하여 대상 근로자가 계약서의 산출내역서상 직접노무비 대상 여부를 확인한 후 직접 노무비 대상일 경우 현장명부 등 발주기관이나 감리가 확인한 서류를 통하여 직접 작업에 종사한 기간 등을 확인하여 해당 기간동안 지급한 보험료만을 정산업무에 반영하여야 합니다.

그런데 기존병동 리노베이션공사 정산서류 확인결과 △△건설 주식회사 생산직 상용근로자로 인정하여 사회보험료 정산을 받은 ‘AAA’은 실제로는 간접노무비 대상인 현장소장(현장대리인)인 것으로 확인되어, 위 사람에게 대한 보험료로 정산된 8,302천 원 상당은 착오 정산된 것으로 확인되었습니다.

[표 1] 사회보험료 착오정산 내역

성명	직무	보험료				일반관리비	이윤	부가가치	합계
		건강	요양	연금	소계(a)	$b=a*4.2\%$	$c=b*10.3\%$	$d=(a+b+c)*10\%$	$e=a+b+c+d$
AAA	현장소장	1,774,860	113,320	4,678,520	6,566,700	275,801	704,777	754,727	8,302,005

나. 고철 등 부산물 처리 불합리

!!병원에서는 기존병동 리노베이션공사를 시행하기 위하여 기존 천장 및 창호 등을 철거하였으며 이에 따라 발생한 고철 및 알루미늄 등 부산물을 건축공종 계약업체인 △△건설 주식회사에서 처리하였습니다.

[표 2] 리노베이션공사 부산물 처리내역

구분	고철		알루미늄		계	
	반출횟수	중량(kg)	반출횟수	중량(kg)	반출횟수	중량(kg)
'15.1월까지	6	11,000	2	1,040	8	12,040
2~3월	4	6,170	2	1,730	6	7,900
4월	3	3,180	2	860	5	4,040
5월	2	2,860	3	1,700	5	4,560
6월			3	1,570	3	1,570
7월	4	5,130	5	1,823	9	6,953
9월	1	1,830	2	1,400	3	3,230
10월			2	1,260	2	1,260
계	20	30,170	21	11,383	41	41,553

공사를 하면서 발생하는 부산물을 처리하기 위해서는 계약 내역을 확인하여 내역에 포함되어 있는 경우에는 내역을 기준으로, 내역에 포함되어 있지 않을 경우에는 설계변경 또는 새로운 계약업체를 선정하여 계약을 체결한 후에 적법하게 처리하여야 합니다.

그런데 !!병원 리노베이션 공사중 발생한 고철 및 알루미늄은 총 41,553kg(고철 30,170kg, 알루미늄 11,383kg)이 발생한 것으로 되어있는데 그 처리과정을 확인한 결과 건축공정 계약내역에 관련 내역이 없는데도 설계변경 또는 계약체결 등의 과정이 없이 건축공종 계약업체인 △△건설 주식회사에서 처리 하도록 하였으며, 계약단가도 계약서 작성이나 내부결재의 과정이 없어 적용 단가의 적정 여부에 대한 검토를 누락한 채 kg당 고철은 \$\$원, 알루미늄은 \$\$\$원에 매각하는 것으로 처리하여 총 14,400천원의 매각대금을 받았습니다.

또한 발생한 고철 등을 반출할 때 대장관리 등을 소홀히 하여 업체에서 제출한 증명서에 대한 검증을 곤란하게 하였으며, 총중량과 공차중량 계량 시간이 동일하는 등 합리적이지 못한 일부 계량증명서에 대해서도 원인을 확인하지 않고 그대로 인정한 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ !!병원장(관리이사)은

- 잘못 정산된 사회보험료 8,302,005원은 관련자 책임하에 회수보전하여 주시고(시정)
- 관련자에게는 동일사례 재발방지를 위하여 「주의」 촉구하여 주시기 바랍니다.(주의)